PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Comarca de Vila Boa Esperança · 2ª Vara

Processo nº 0899413-29.2026.8.12.0099
Classe: Procedimento Comum Cível, Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autor: Rosa Maria Andrade Lemes, representada por Clarice Andrade Lemes
Réus: Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Vila Boa Esperança

DECISÃO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por ROSA MARIA ANDRADE LEMES, pessoa interditada, representada por sua curadora CLARICE ANDRADE LEMES, em face do MUNICÍPIO DE VILA BOA ESPERANÇA/MS e do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, para fornecimento do medicamento RISPERIDONA, de uso contínuo.

A autora afirma ser pessoa com deficiência, com esquizofrenia (CID F20.0), em acompanhamento pelo CAPS de Vila Boa Esperança/MS, e que o medicamento, prescrito por profissional da rede pública, é imprescindível para a estabilidade clínica e para evitar descompensação psiquiátrica, agitação psicomotora, risco de auto e heteroagressividade e internação. Aduz que tentou obter o fármaco na Secretaria Municipal de Saúde e no CEJUSC/TJ Saúde, sem solução, e que a negativa se fundou no uso de Quetiapina e em critérios do PCDT.

Decido. Defiro a gratuidade da justiça (art. 98 do CPC), considerando a declaração de hipossuficiência apresentada e o fato de estar assistida pela Defensoria Pública, inexistindo, neste momento, elemento capaz de infirmar a presunção legal. Defiro a prioridade de tramitação, pela condição de pessoa com deficiência e pela documentação médica. Anote-se.

A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300 do CPC). A probabilidade do direito encontra suporte suficiente na documentação inicial. O laudo do CAPS informa que a autora, com idade entre 60 e 65 anos, tem transtorno psiquiátrico crônico (esquizofrenia, CID F20), com quadro grave e limitação funcional relevante, acamada e dependente de terceiros. O mesmo documento registra que a Risperidona 2 mg é parte essencial do tratamento, indispensável e insubstituível no momento, para controle de sintomas psicóticos, agitação, alterações comportamentais e desorganização do pensamento.

Há demonstração de resistência administrativa: a documentação indica negativa para a Risperidona, com fundamento no PCDT e no uso de Quetiapina.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Comarca de Vila Boa Esperança · 2ª Vara

Embora os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas sejam instrumentos relevantes de racionalização, segurança e organização da política pública, não têm caráter absoluto a ponto de impedir a análise judicial do caso concreto, sobretudo quando há laudo médico individualizado, emitido por profissional da própria rede pública, indicando a necessidade específica da associação medicamentosa. Nesta fase de cognição sumária, não é razoável substituir a conduta do profissional que acompanha a paciente por negativa administrativa genérica fundada exclusivamente em protocolo.

O perigo de dano é evidente. A autora é interditada, acamada e dependente de terceiros, e a interrupção do tratamento pode agravar o quadro, com risco à sua integridade física.

Ante o exposto, **DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA** para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL e o MUNICÍPIO DE VILA BOA ESPERANÇA/MS, solidariamente, forneçam à autora, no prazo de 30 (trinta) dias, o medicamento RISPERIDONA 2 mg, conforme prescrição médica, sob pena de sequestro de valores.

Citem-se e intimem-se os requeridos para cumprimento e, querendo, contestação no prazo legal. Intime-se o Ministério Público, diante da incapacidade civil da autora.

Vila Boa Esperança, datado e assinado digitalmente.

Leonardo Prates Cunha
Juiz de Direito